

创业者法律生存指南

Startup Legal Survival Guide

写给第一次创业的你——在你踩坑之前

Lillian Li

前言

这份指南从康奈尔大学的一门创业法课程出发,提炼出第一次创业者最容易踩的法律坑。你不需要有法律背景,只需要在做决定、签合同、写计划之前看一眼——很多问题,在早期花很少的钱和时间就能避免。

本指南分两部分:

- 第一部分:15个问题与everyday创业情境,每题有简明答案和知识点讲解
- 第二部分:知识清单,所有概念一网打尽,随时查阅

第一部分:15个创业法律问题

Q1 | 离职创业前,你的发明属于谁?

场景:你上着班,用业余时间和部分公司设备开发了一个新技术,现在想用它创业。

核心概念: Invention Assignment Clause / Non-compete / IP

关键答案

- 检查雇佣合同中的发明归属条款(Invention Assignment Clause):很多公司规定,只要用了公司资源,发明就归公司。即使是业余时间开发,用了公司设备也可能触发归属条款
- 检查是否有竞业条款(Non-compete):如果创业公司的业务与原公司有重叠,可能会触发
- 同事参与的部分要小心:在职员工的贡献可能属于雇主

💡 如果你对辞职创业是认真的,离职前请找律师review一遍你的雇佣合同!重点看IP条款和 non-compete

Q2 | 「先干再注册实体」是个好主意吗?

场景:你和朋友打算一起创业,朋友说:法律的事以后再说,先把产品做出来。

核心概念: General Partnership / Limited Liability

关键答案

- 不注册实体就运营 = 默认成为普通合伙(General Partnership)
- 普通合伙最大风险:两个合伙人对公司债务承担无限连带个人责任——你的银行账户、车、房子都可能被追债
- 注册LLC或Corporation的核心好处:有限责任(Limited Liability),公司的债止步于公司
- 其他延迟注册的风险:IP归属不清晰、以个人名义签合同、雇人的雇主责任模糊

⚠️ 「以后再注册」是创业者最常说的一句话,也是最常让他们后悔的一句话。注册成本不高,但出事后的代价很大。所以一旦决定创业,就要把注册实体拉上日程!

Q3 | 选C Corp还是LLC?

场景:你准备正式注册公司咯,律师问你想要哪种实体,你不知道怎么选。

核心概念: C Corporation / LLC

核心区别

	LLC	C Corporation
税务	穿透征税 (pass-through), 利润直接到个人报税	双重征税: 公司交一次, 分红再交一次
治理	灵活, 规定少	正式: 董事会、股东会、年度报告
VC融资	VC一般不投	VC标配, 尤其是Delaware C Corp

💡 想拿风险投资 : 选 *C Corp*, 主体在美国多话, 一般在 *Delaware* 注册。不需要外部投资的小生意 : *LLC* 可能更简单省钱。

Q4 | 公司注册时要准备哪些文件 ?

场景: 律师说要准备一堆文件, 你想知道哪些最重要, 还有那个火烧眉毛的 *83(b)* 是什么意思。

核心概念: **83(b) Election / IP Assignment / Vesting Schedule / Certificate of Incorporation**

核心文件清单

- **Certificate of Incorporation**: 向州政府提交, 公司正式存在的起点
- **内部章程 (Bylaws)**: 规定董事会如何运作、投票规则等
- **创始人股票购买协议 (Founder Stock Purchase Agreement)**: 明确每人出多少(钱或IP)换多少股, 以及归属计划
- **IP转让协议 (IP Assignment Agreement)**: 把你个人名下的技术正式转让给公司——没有这份, 公司不拥有自己的核心资产
- **83(b) Election**: 最容易被忽视的税务文件, 有30天截止期, 能为创业者提供重大税务利好,
- **NDA (保密协议)**: 所有接触核心信息的人都要签。和投资机构聊公司的核心业务细节以前, 也需要让投资机构签署

83(b) Election 重点讲解

简单来说: *83(b)* 是一个税务工具, 趁股票价值低时锁死税基, 避免未来分钱时交一堆税。

举例:

Day 0: 小明拿到75万股, 当时每股\$0.001, 总价值\$750

Year 3: 公司值钱了, 每股\$10, 75万股价值\$750万

不提交 **83(b)** 的情况: 每年归属时按当时市价征税。Year 1 归属25万股时, 如果每股已涨到\$3, 你对\$75万 (25万×\$3) 交普通收入税 (37%的话就是\$27万的税), 但你手里只有股票没有现金, 很痛苦。

提交 **83(b)** 的情况: Day 0 就选择对当时的总价值\$750征税, 税几乎是零。之后涨的部分等你真正卖股票时再交, 而且按资本利得税率 (15-20%), 不是普通收入税率 (37%)。

⚠️ 83(b) Election的截止日期是收到股票后30天, 过期不候没有例外。请在注册公司当天就让律师帮你准备好, 用挂号信寄给IRS并保留邮戳。

Q5 | 我的技术和品牌怎么保护?

场景:你发明了新技术, 起了个新公司名儿, 想知道怎么保护这些资产。

核心概念: **Patent / Trademark / Copyright / Trade Secret**

四种IP及保护方式

- 专利(Patent):保护发明方法和技术。向USPTO申请, 审核后约20年保护期。关键:要尽快申请, 先提交provisional patent application占位(12个月窗口)
- 商标(Trademark):保护品牌名称和logo。使用就能带来基本权利, 但注册后保护更强更广。一定要先做商标搜索确认没人用过
- 著作权(Copyright):保护原创作品(代码、文章等)。创作即自动产生。但若维权, 请先在版权局注册再进行维权活动
- 商业秘密(Trade Secret):核心是保密。配方、算法、客户名单等都可以是商业秘密, 但一旦泄露就失去保护

💡 公司一注册就立刻:(1) 提交provisional patent申请;(2) 搜索并注册商标;(3) 注册域名——域名晚了别人就抢走了。其实域名超级重要, 有个好记忆有标志性但域名, 就是创业公司初期最好的广告。

Q6 | 用AI工具开发产品, 我们拥有版权吗?

场景:你想用ChatGPT或其他AI工具帮你写代码、设计产品功能, 担心版权问题。

三个核心风险

- 版权风险:根据美国版权局2025年1月出台的[文件](#), 纯AI生成的内容不受版权保护, 需要有实质性的人类创作贡献才能主张版权
- 输入风险:把公司核心技术输入第三方AI工具, 可能泄露商业秘密。一旦泄露, 商业秘密的保护就消失了
- 输出风险:AI可能生成与他人版权作品相似的内容, 导致公司面临侵权指控

怎么保护自己

- 请让工程师对AI输出进行实质性修改, 留下人类作者的痕迹

- 记录开发过程(时间戳、修改记录), 证明人类创作贡献
- 不要把核心未公开技术输入未签保密协议的第三方AI平台

Q7 | 招聘时说「她是女的」「他太老了」「有残障」有什么后果?

场景: 你在招聘工程师时, 联创说某个候选人年纪太大, 建议换人。

核心概念: ADEA / ADA / Reasonable Accommodation / AI筛选工具风险

法律风险

- ADEA(年龄歧视就业法): 禁止歧视40岁及以上求职者, 违者可面临诉讼和罚款
- ADA(美国残障法): 禁止歧视残障人士, 并要求提供合理便利(reasonable accommodation)
- 「他没有冲劲」「会增加成本」这类基于年龄和残障的刻板言论, 在诉讼中是极其危险的证据
- AI筛选工具: EEOC(美国的平等就业机会委员会)明确表示, 即使歧视由算法造成, 雇主仍然负全部法律责任

⚠ 招聘决策只能基于与工作直接相关的资质。把歧视性言论发在公司邮件/Slack/微信群里, 等于给自己埋雷(活该)。

Q8 | 签一张「IC协议」就够了吗?

场景: 你想雇一个人帮你猛猛开发, 不靠谱的联创说签IC协议能省很多麻烦。

核心概念: 行为控制 / 财务控制 / 关系性质

判断是雇员还是承包商的三个维度

- 行为控制: 你管着他怎么做(时间、地点、方法) → 管得越多越像雇员
- 财务控制: 他只给你一家干? 用你的工具? 固定工资? → 是则偏向雇员
- 关系性质: 做的是公司核心业务? 有长期持续关系? → 是则偏向雇员

误分类的后果

- 欠交社会保险税、医疗保险税
- 未提供工伤险、失业险
- 被IRS或劳工部罚款
- 员工可以追溯主张加班费、福利等

⚠ 签了IC协议不代表法律上就是IC。实际工作关系才算数。一个简单测试: 他能同时给你的竞争对手干活吗? 不能的话, 他基本就是雇员。let's遵循伟大的实事求是智慧。

Q9 | 什么是SAFE？为什么早期融资用它？

场景：天使投资人想给你15万美元，但你的公司太早期没法估值，她建议用SAFE。

核心概念：SAFE / Valuation Cap / Discount Rate

SAFE是什么

SAFE (Simple Agreement for Future Equity)：投资人现在给钱，换取在下一轮正式融资时以优惠价格获得股权的权利。不是股票，不是贷款。

它解决什么问题

- 早期公司无法估值：SAFE把估值问题推迟到下一轮
- 相比贷款，SAFE没有利息与还款义务
- 文件简单，成本低，速度快

投资人给多少？

- 一般来说，SAFE会给“预想中下一轮估值”的50-70%/初创公司目前正急需的一笔数量

两种优惠机制

- **Valuation Cap** (估值上限)：不管下轮估值多高，SAFE投资人最多按cap对应价格转换。cap越低对投资人越有利，越高则对创业者越有利。
- **Discount Rate** (折扣率)：在下轮价格基础上打折，通常15-25%，20%最常见

举例：

SAFE投资人投了\$150,000

Valuation Cap设为\$3,000,000

下一轮A轮融资：

公司估值\$2,000,000 → 低于cap，按\$2,000,000计算转换对应股权

公司估值\$6,000,000 → 高于cap，按cap \$3,000,000计算对应股权

💡 市场主流是「Cap only」版本(YC就用这个)。创始人可争取cap尽量高，减少未来稀释，不过，需要有潜力的业务来说服投资人

Q10 | VC报价后，我的股权还剩多少？

场景：VC说投50万美元换50%，还要建10万股期权池。你小懵，想快速算出自己手里有几个子

核心概念：Pre/Post Money Valuation / Option Pool / Fully Diluted

计算步骤

- $\text{Post-money} = \text{投资额} \div \text{投资人占比} = \$500,000 \div 50\% = \$1,000,000$
- $\text{Pre-money} = \text{Post-money} - \text{投资额} = \$1,000,000 - \$500,000 = \$500,000$
- 期权池通常在融资前建立 (pre-money), 稀释创始人而非投资人
- 总股数计算: 现有股(100万) + 期权池(10万) = 110万 = 非VC部分的50%, 所以总股数 = 220万
- VC拿110万股, 创始人A: $75\text{万}/220\text{万} = 34.1\%$, 创始人B: $25\text{万}/220\text{万} = 11.4\%$

💡 期权池越大、建立时间越早, 对创始人稀释越多。谈判时要注意期权池的大小和建立时机。

Q11 | 优先股和我的普通股有什么区别?

场景: VC说要买优先股 (Preferred Stock), 你不明白这和你手里的普通股有什么区别

核心概念: Liquidation Preference / Conversion Right / Participating Preferred

优先股的核心权利

- 清算优先权 (Liquidation Preference): 公司出售或清算时, 优先股先拿回投资, 普通股股东拿剩余
- 举例: VC投50万, 公司以40万卖出 → VC拿走全部40万, 创始人一分没有
- 转换权 (Conversion Right): 优先股可以转换成普通股, 公司大涨时VC会选择转换
- 参与权 (Participating Preferred): VC先拿回投资, 还能按比例分剩余——对创始人最不利
- 信息权: 定期获得财务报告、重大事项知情权
- 董事会席位: 通常要求在董事会有代表

💡 谈判时重点关注 liquidation preference 的倍数 (1x 最常见, 2x 就比较 aggressive) 和是否有 participating preferred。

Q12 | Tag-Along和Drag-Along是什么?

场景: 投资协议里有这两个条款, 你和你联创看不懂, 律师说很重要

核心概念: Tag-Along Rights / Drag-Along Rights / 少数股东保护 / 多数股东保护

一句话记住

- Tag-Along (跟售权): 你要卖, 我也要卖。保护少数股东 (创始人) 不被甩下
- Drag-Along (拖售权): 我要卖, 你必须卖。保护多数股东 (投资人) 完成整体收购

具体场景

- 没有 tag-along: 大股东卖给陌生买家, 小股东被迫面对不认识的新控股方

- 没有drag-along: 买家要求100%收购, 一个小股东不同意就能卡死整个交易

💡 Tag = 我跟着你走(保护我); Drag = 我拖着你走(保护他们)。两个条款通常同时出现在投资协议里。

Q13 | 怎么防止未来融资把我的股权稀释掉?

场景: 你担心下一轮融资估值低于这轮(down round), 会把现有投资人和创始人的股权大幅稀释。

核心概念: Anti-dilution / Full Ratchet / Weighted Average / Pro-rata Right

两种反稀释保护

- Full Ratchet(完全棘轮): down round价格出现, VC的转换价格直接调到最低价, 即目前的价格。哪怕只发1股便宜股票, 全部重算。对创始人极其不利
- Weighted Average(加权平均): 按新发股票数量加权调整转换价格, 影响更温和。是市场主流

创始人可以争取的保护

- 争取Weighted Average而非Full Ratchet
- Pro-rata Right(优先购买权): 你有权(非义务)在未来融资轮中按比例跟投, 主动维持持股比例

⚠️ Full Ratchet在down round中对创始人极具破坏力, 谈判时一定要推掉, 换成Weighted Average。

Q14 | 口头答应续租就够了吗? 和朋友的亲戚做生意有什么风险?

场景: 你打算租联创朋友的房子当办公室, 联创说口头谈好续租就行, 不用浪费时间写合同。

核心概念: Statute of Frauds / Fiduciary Duty / 关联交易 / 口头承诺不可执行

两个独立的法律问题

- 口头承诺: 超过1年的房地产合同必须书面才有效(Statute of Frauds)。口头续租承诺在法庭上几乎不可执行, 对方反悔你没有任何依据
- 关联交易: 和公司股东/董事的亲属做生意, 涉及利益冲突。有关联的一方必须正式披露、回避投票, 让无关联的人审批

正确做法

- 坚持在合同里写明你实际需要的完整期限(比如两年)

- 或者写明书面续租选择权(option to renew)及条件
- 关联交易要让律师起草披露文件, 相关方回避
- 市场比价, 确保租金合理, 不给自己埋「损害公司利益」的隐患

| 💡 *If it's not in writing, it didn't happen.* 商业世界的铁律。

Q15 | 联创背着找律师, 律师该怎么办?

场景: 你和联创共用一个律师。联创偷偷找律师, 说想用公司技术另起炉灶, 让律师保密不告诉你。

核心概念: Conflict of Interest / ABA Rule 1.7 / Attorney-Client Privilege / 律师退出义务

律师面临的困境

- 如果律师同时代理公司和两位创始人, 联创的计划直接损害公司和你的利益
- ABA Model Rules 1.7: 律师不能同时代理利益直接对立的当事人
- 律师无法一边对你保密, 一边继续代理你——这两件事不能同时做

律师应该怎么做

- 拒绝接受联创的委托
- 建议联创另找独立律师
- 如果联创的计划损害公司利益, 律师可能有义务向公司董事会披露

对创始人的启示

- 联创之间应各有独立律师处理个人事务
- 公司律师代理公司整体利益, 不代理任何一个创始人的个人利益
- 关键文件(如创始人股权协议) 签字前, 各自找独立律师review一遍

| 💡 早期省律师费可能是最贵的省法。创始人之间产生矛盾时, 共用律师会让所有人没有保护。

第二部分:创业法律知识清单

可以把这一页打印出来贴在桌上。把每个阶段对应的法律动作清单,一一做完打钩。此外,由于篇幅限制,一些概念我没有展开写,但附上了简短对“符合直觉理解”的解释。

A | 离职创业前

- 找律师review雇佣合同,重点:IP归属条款、non-compete、保密义务
 - 确认你要用的技术不在雇主的IP归属范围内
 - 确认曾参与的同事是否是在职状态(在职员工的贡献可能归雇主)
 - 注册公司前先做商标搜索,确认公司名和产品名没被人用
 - 立刻注册所有相关域名(.com/.io等)
-

B | 公司注册当天

- 选择实体类型(需要VC→C Corp Delaware;不需要→LLC也可以)
 - 准备Certificate of Incorporation并提交
 - 准备Bylaws(公司内部章程)
 - 签创始人股票购买协议(明确出资、股数、vesting schedule)
 - 签IP转让协议——把个人名下的技术正式转让给公司
 - 提交83(b) Election给IRS,用挂号信,保留邮戳,一定要在股权
 - 所有人签署NDA
-

C | IP保护

- 找专利律师评估技术是否可申请专利,若申请,尽早提交Provisional Patent Application(临时专利申请)占位12个月
 - 提交商标注册申请(品牌名+产品名)
 - 建立保密管理制度:谁能看哪些信息,如何存储
 - 所有员工和承包商签IP Assignment协议
-

D | 招聘

- 招聘启示与决策只基于工作相关资质,不应涉及年龄、残障、性别、种族的描述
- 避免在邮件、消息中出现歧视性言论(这些都是可以被用作证据滴,不歧视他人就是放过自己)
- 使用AI筛选工具前,了解其可能产生的歧视性结果及你的法律责任
- 判断用人需求:该员工该是雇员还是独立合同工?法律实际上根据工作内容与性质判断是哪边,不确定请找律师。对于负责雇员类工作的员工,如果按合同工方式招募,会对未来税务等问题造成隐患。

- 雇员:签劳动合同, 办理工资税, 购买工伤保险
 - 独立合同工:签IC协议, 确认他确实有多个客户、自备工具
-

E | 早期融资 (SAFE阶段)

- 了解SAFE的基本结构:不是股票, 不是贷款, 是未来等股权承诺
 - 确定Valuation Cap的合理范围, 通常是预期下轮估值的50-70%
 - 选择Cap only还是Discount only (现在基本上中美市场主流都用Cap only)
 - 不要Cap + Discount叠加, 对创始人稀释太厉害
 - 用Y Combinator的标准SAFE模板, 成本低, 投资人熟悉
-

F | VC融资 (Priced Round阶段)

- 理解Pre-money vs Post-money估值计算
 - 注意期权池 (Option Pool) 建立时机:pre-money建立稀释创始人
 - 计算fully diluted持股比例, 搞清楚自己实际还剩多少
 - 争取Weighted Average反稀释条款 (拒绝Full Ratchet)
 - 争取Pro-rata Right (未来跟投权)
 - 理解Liquidation Preference: 优先股先拿钱, 普通股拿剩余
 - 理解Tag-Along和Drag-Along条款对自己的影响
 - 理解优先股的参与权 (Participating Preferred) 是否对自己不利
-

G | 合同与关联交易

- 超过1年的合同必须书面, 口头承诺在法律上几乎无效
 - 和公司股东/董事亲属的交易:正式披露, 相关方回避投票
 - 大额合同签约前让律师review, 尤其是办公室租约
 - 重要合同中明确续期条款 (option to renew), 不依赖口头承诺
-

H | 使用AI工具

- 阅读AI工具服务条款, 确认数据保密性和输出所有权
 - 不要把未公开的核心技术输入第三方AI平台, 可能是使受知识产权保护的商业秘密失效
 - 工程师要对AI输出进行实质性修改, 记录人类贡献
 - AI筛选招聘工具:可能带来歧视风险, 人类招聘者仍然承担相应法律责任
-

I | 必知概念速查

公司结构

- General Partnership: 两人合伙默认状态, 无限连带个人责任
- LLC: 有限责任, 税务穿透, 灵活治理, VC通常不投
- C Corporation: 有限责任, 双重征税, VC标配, 在Delaware注册
- Fully Diluted: 算入所有期权、可转换证券后的总股数, 融资时标准口径

股权与归属

- Vesting Schedule: 股权分期归属, 通常4年, 1年cliff(前1年0归属, 满1年归属25%)
- Cliff: 归属开始前的等待期, 保护公司防止联创早期离开
- Repurchase Right: 创始人离开时, 公司按原始价格买回未归属股票
- 83(b) Election: 30天内向IRS选择在股票价值低时缴税, 避免归属时高额税单
- Acceleration Clause: 特定事件触发股权提前归属
 - Single Trigger: 一件事(如被收购)即触发全部归属
 - Double Trigger: 两件事同时发生(如被收购+被踢走)才触发

融资工具

- SAFE: 简单股权承诺, 解决早期估值难题, 不是股票也不是贷款
- Valuation Cap: SAFE转换的估值上限, 低cap对投资人有利
- Discount Rate: SAFE转换时在下轮价格基础上打折, 通常20%
- Pre-money Valuation: 融资前公司估值
- Post-money Valuation: 融资后估值 = Pre-money + 投资额
- Option Pool: 为未来员工预留的股票池, 通常pre-money建立

优先股条款

- Liquidation Preference: 清算时优先股先拿回投资
- Participating Preferred: 先拿liquidation preference, 再按比例分剩余(最不利于创始人的类型)
- Anti-dilution: 防止down round稀释投资人的保护条款
- Full Ratchet: 直接对齐最低价, 对创始人破坏性极大
- Weighted Average: 按发行量加权调整, 市场主流, 相对公平
- Pro-rata Right: 现有股东有权在下轮融资中按比例跟投
- Tag-Along: 少数股东跟售权, 防止被电下
- Drag-Along: 多数股东拖售权, 防止少数股东阻拦收购

知识产权

- Invention Assignment Clause: 雇佣合同中规定发明归属的条款
- Non-compete: 禁止离职后从事竞争性活动(加州不承认)
- Trade Secret: 靠保密措施保护的信息, 泄露即失去保护
- Provisional Patent: 临时专利申请, 12个月占位, 成本低
- USPTO: 美国专利商标局, 专利和商标的申请机构

雇佣法

- ADEA: 禁止歧视40岁以上员工
- ADA: 禁止歧视残障人士, 要求提供合理便利
- Reasonable Accommodation: 为残障员工提供必要调整, 以不造成undue hardship为限

- Employee vs IC: 三维度判断(行为控制/财务控制/关系性质), 合同标注不算

合同基础

- Statute of Frauds: 超过1年的房地产合同、超过\$500的货物销售必须书面
- Fiduciary Duty: 董事对公司和股东的受信义务, 不得损公肥私
- Related Party Transaction: 关联交易, 需正式披露、回避投票
- Attorney-Client Privilege: 律师-委托人保密特权
- Conflict of Interest: 利益冲突, 律师不能同时代理利益对立的当事人 (ABA Rule 1.7)

最后一句话

法律问题的最大特点是: 预防成本远低于补救成本。花几百美元让律师review一份协议, 可以避免花几十万美元打官司。说到底, 创业初期最重要的法律习惯就一个:

重要的事, 落到纸上。

If it's not in writing, it didn't happen.